

Marc Moszkowski
Le Verdos
83300 Châteaudouble
mmm@deepgulf.net
Tél: 04 89 53 23 44

M. Fabien DECHAVANNE
Directeur - Réseau et accès aux
droits
Défenseur des Droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07

Le Verdos, 16 janvier 2024

Vos références:

N/Réf : 23-036300

N/Suivi : 1864D7D745D1

Pièces jointes à ce courrier:

- *18 documents, courriers, dépôts de plaintes, et études au format pdf*
- *22 courriers électroniques aux parties concernées, au format msg*

Monsieur,

Depuis plusieurs années, je suis la proie de collectivités locales qui se trouvent être directement responsables de la destruction massive de mon bien et de mon environnement et en ont fait dramatiquement chuter la valeur et l'habitabilité.

J'ai tenté sans relâche depuis plusieurs années de faire respecter mes droits par les pouvoirs publics locaux mais me suis heurté systématiquement à des fins de non-recevoir. Vous trouverez en pièces jointes les copies de mes très nombreux courriers et dépôts de plainte, sans compter mes douzaines d'appels téléphoniques à la mairie, tous restés sans réponse.

Cette lettre est le seul moyen à ma disposition pour peut-être trouver le soutien de l'État et une réparation pour les exactions dont je suis la victime répétée, puisque je présume que la République Française est un État de Droit.

Exposé des faits

Je suis propriétaire dans le Haut-Var d'un domaine de 140 hectares et réside exclusivement sur cette propriété, dans un lieu-dit très isolé consistant en deux bâtiments entre lesquels passe un chemin rural. Je suis l'unique résident de ces deux bâtiments depuis de nombreuses années et n'y reçois aucune visite, à part celle du livreur de provisions toutes les six semaines. L'endroit est connu depuis très longtemps pour sa très remarquable végétation, ses très hauts arbres, ses multiples points d'eau, sa rivière et ses ruisseaux, et son aqueduc centenaire. Il y a toujours eu abondance d'eau. La beauté de l'endroit est proverbiale.

Néanmoins, je suis la victime depuis plusieurs années d'abus de pouvoir répétés de la part des pouvoirs publics, lesquels ont eu des conséquences dramatiques sur l'environnement et la valeur de mon bien, en particulier:

1. **La dégradation et la destruction massive** de mes parcelles par suite de modifications illégitimes apportées par la commune en

2016 au chemin rural qui traverse ma propriété, au mépris de toutes les normes en vigueur;

2. **L'assèchement progressif, puis permanent** depuis juillet 2023, de mes ressources en eau du fait des campagnes de forage entreprises, entre autres, au profit des communes avoisinantes sans avoir préalablement procédé à des études d'impact légitimes ou suffisantes.

L'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, laquelle est partie intégrante de la Constitution, est pourtant clair: *"La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité"*.

De même, l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule que:

1. *"Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété."*
2. *"Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété."*

Plus précisément:

1. **Dégradation et destruction massive de mes parcelles par suite de modifications illégitimes apportées par la commune en 2016 au chemin rural qui traverse ma propriété, au mépris de toutes les normes en vigueur**

Un chemin de terre rural traversait depuis très longtemps ma

propriété, où ma famille demeure depuis 1960. Au cours de l'année 2016, profitant d'une de mes absences professionnelles (par ailleurs liées à mes obligations fiscales) et sans concertation aucune, la commune se pressa, malgré ses multiples engagements antérieurs à s'en abstenir, d'asphalter ou bitumer le chemin en virage prononcé passant à toucher les murs autour de la maison dans une forte pente à 13%, en grave contravention avec les règles élémentaires de l'urbanisme, de la protection de l'environnement, ou même du génie civil. L'asphalte ou bitume recouvre maintenant une partie de mes parcelles, vient à toucher les murs de ma maison sans laisser aucun espace d'aucune sorte, contrairement aux règles fondamentales de l'urbanisme, présente un dévers contraire à ce qu'il avait toujours été, quand il penchait vers les fossés d'évacuation des eaux de pluie plutôt qu'à l'opposé, interdit tout entretien, et a enseveli de manière irréversible non seulement tous les réseaux existant entre les deux bâtiments, descente de l'eau de source, remontée d'eau de réserve, collecteur des eaux usées, passage des câbles d'électricité, de téléphone, et de signaux satellite, pour lesquels l'entretien régulier m'est maintenant interdit, mais encore tous les drains qui avaient été ménagés sur le chemin pour contrôler le ruissellement des eaux de pluie et le diriger vers les fossés.

En conséquence de cette massive imperméabilisation du chemin au mépris des normes et du grave ruissellement incontrôlé qu'il provoque, au moins 10 000 mètres cubes de mes parcelles et talus privés ont été emportés (ce qui est d'autant plus grave que les talus détruits supportent le poids du chemin qui s'effondrera avec eux), des murs de soutien en pierres de taille se sont

écroulés, un barrage très dangereux pour les populations en aval est venu obstruer la rivière, et le pont en pierres de taille enjambant la rivière s'est gravement fissuré et crevassé et menace de s'effondrer à tout moment de façon catastrophique.

Non seulement l'accès à la moitié de ma propriété est promis à disparaître, sans réparation possible, mais encore la valeur de ma propriété a certainement chuté pour cette seule raison de plus de moitié, sans compter les dégâts environnemental et esthétique.

Malgré mes très nombreux messages à la mairie, parlés et écrits, je n'ai jamais reçu aucune réponse, ni aucun appel téléphonique, ni aucune visite du maire depuis la promesse formelle qu'il me fit de venir constater en personne les dommages en février 2018, il y a donc près de 6 ans, promesse qu'il réitéra verbalement au Défenseur des Droits en 2021 mais à laquelle il ne donna jamais suite.

Une série de photographies et de films exhibant clairement l'ampleur des dégâts est disponible à l'adresse YouTube suivante:

https://youtube.com/@Degats_dus_au_revetement

2. Assèchement progressif, puis permanent depuis juillet 2023, de mes ressources en eau du fait des campagnes de forage entreprises, entre autres, au profit des communes avoisinantes sans avoir préalablement procédé à des études d'impact légitimes ou suffisantes

Ma propriété est traversée par une rivière et des ruisseaux qui jamais ne se tarissaient, même pendant les longues périodes de

sécheresse bien plus prononcées que la présente. De nombreuses sources y coulaient depuis toujours, ainsi qu'en atteste le grand aqueduc construit il y a plus de 150 ans. En particulier, l'approvisionnement en eau des maisons principales était assuré par une source coulant à un débit de plus de 10 litres par minute à son minimum en période d'étiage, et jusqu'à plus de 100 litres par minute en hiver. Jamais la rivière ni les sources ne se tarirent, et la rivière entraînait en crue plusieurs fois par an et ce pour plusieurs jours et parfois semaines, au printemps et à l'automne.

Néanmoins, à partir de 2017 les débits commencèrent à chuter très sérieusement, hiver comme été, surtout sur l'adret, du côté de Canjuers, et, pendant l'été 2018, la rivière cessa de couler complètement jusqu'à l'hiver. En ce qui concerne la source alimentant les habitations, le débit commença à chuter pendant les étés 2018 à 2020 pour se tarir totalement en juillet 2021 mais revenir en septembre, bien qu'à un débit infime par rapport à la normale historique, puis de nouveau de juillet à octobre 2022.

En juillet 2023 ces sources se tarirent de nouveau, mais, aujourd'hui 16 janvier 2024, l'eau n'a toujours pas reparu.

La dernière crue de la rivière remonte au 9 mai 2022. Depuis un an et sept mois pas une goutte d'eau n'a coulé dans cette rivière qui était pourtant célèbre pour ses truites.

J'ai, au cours de ces derniers mois, établi de très complets états de la pluviosité et de la géologie des alentours et suis parvenu à la conclusion que la sécheresse actuelle est bien moins prononcée que les sécheresses précédentes depuis 1982. Ces études sont

disponibles aux adresses internet suivantes:

https://artifik.com/dfsaf_5G%28/Precipitations.pdf

https://artifik.com/dfsaf_5G%28/Verdos-geology.pdf

Le seul élément nouveau est l'amplification des forages aux alentours, et en particulier le forage de la Magdeleine situé dans le camp militaire de Canjuers à une distance de 3 050 mètres seulement de mes points d'eau et à la même exacte altitude. Ce forage est dit alimenter non seulement les installations militaires mais encore les communes avoisinantes et même la ville de Draguignan, sous-préfecture du département.

De nombreuses cartes et graphes très détaillés étayent mon raisonnement dans les deux documents ci-dessus.

Il se trouve donc que les détournements publics de ressources en eau vers des tiers ont eu pour conséquence directe de tarir la source d'alimentation de mes habitations, les ruisseaux, et la rivière, et j'en suis maintenant réduit à ne plus consommer que les eaux de pluie que je recueille dans un bassin de 70 m² de surface et 140 m³ de volume, ce qui signifie que l'occupation continue de mes maisons par plus d'une personne est maintenant impossible, et encore à consommation restreinte par rapport à la moyenne nationale. Pour information, je dispose de nombreuses chambres à coucher avec salles-de-bains attenantes, ainsi que de plusieurs cuisines, ce qui indique que l'endroit fut occupé par bien plus d'une personne aux cours des temps passés quand l'eau y était très abondante et suffisait à alimenter plus de vingt personnes même en été.

Une source située à l'ubac, provenant d'un aquifère bien distinct situé de l'autre côté du lit de la rivière, continue à couler, bien qu'à un débit très inférieur à la normale historique, y-compris pendant les périodes de sécheresse bien plus longues que la présente, mais l'eau de cette source est extrêmement argileuse et se trouve être située trop bas pour être relevée vers les habitations, sans compter que de décembre à avril le gel persistant dans cette partie de la propriété et sur le bassin-citerne y crée une épaisseur de glace compacte de plus de dix centimètres certaines années, interdisant tout relevage près de six mois par an, sans oublier qu'en période de crue subite toute installation fixe à cet endroit serait inmanquablement emportée par la violence du courant passager.

Je comprends que depuis l'établissement de ma famille dans cette propriété il y a plus de soixante ans la population du département a augmenté de 150% tandis que ses besoins en eau augmentaient probablement de plus de 1 000%. Je comprends également qu'on n'aurait su espérer raisonnablement que la pluviosité augmentât dans la même proportion. Par contre, je suis bien certain que la satisfaction de l'accroissement considérable des besoins en eau de la population générale ne saurait se faire de façon anarchique au détriment des populations préexistantes, asséchant les cours d'eau des propriétaires terriens pour satisfaire les exigences des populations urbaines, sans aucune concertation, aucune sérieuse étude d'impact environnemental, aucune constatation légale, et aucun versement d'une "*juste et préalable indemnité*".

La valeur de ma magnifique propriété de famille, pour laquelle j'ai tout

sacrifié au cours de ma vie, a donc été réduite à quasiment zéro par les actions désinvoltes et négligentes des pouvoirs publics, lesquels me réclament pourtant un lourd impôt foncier, ce dernier étant non seulement assis sur une valeur certainement infiniment supérieure à la réalité, mais encore ne servant qu'à aider à aggraver les dommages qui me sont infligés.

Le dommage environnemental est démesuré.

Remarques complémentaires:

A. Valeur résiduelle de ma propriété

En ce qui concerne la valeur des habitations, que peut-elle bien être devenue, considérant l'accès par un pont en cours d'effondrement catastrophique et irréparable, les talus partout écroulés et s'écroulant chaque jour un peu plus en promettant d'emporter à court terme le chemin rural, la rivière obstruée par un barrage intempestif qui pourrait se révéler catastrophique pour les populations en aval lors de la prochaine crue d'orage majeure, telle que celle de juin 2010, sans compter l'eau de ruissellement envahissant maintenant une cave qui n'avait jamais vu en 60 ans une seule goutte d'eau, le tout par suite des abus de pouvoir de la commune?

Par ailleurs, quelle peut bien être la valeur résiduelle des habitations si l'eau de source et de rivière qui alimentait vingt personnes et plus a totalement disparu?

De plus, les pouvoirs publics n'en viendront-ils pas à condamner les habitations pour raisons sanitaires s'il se trouve que la seule disponibilité en eau provient des eaux de pluie, lesquelles ne suffisent qu'à peine à une seule personne?

Et comment pourrais-je vendre mon bien si sa valeur est maintenant non seulement nulle, mais encore négative par suite de la taxation? L'État ne devrait-il pas alors me rembourser les centaines de milliers d'euros perçus au titre d'impôts divers depuis 2007 et me dédommager pour la perte de valeur?

B. Exclusivité des droits afférents à la propriété privée

Finalement, bien que mes titres de propriété et les lourds impôts que j'ai réglés depuis plus de quinze ans devraient m'assurer l'exclusivité absolue de ma propriété, une grande partie de la population ne semble pas me reconnaître cette exclusivité pourtant fondamentale, la commune et les pouvoirs publics étant même allés jusqu'à encourager la violation de mes droits exclusifs de propriétaire. Certains ont même allégué une prétendue injustice liée à un principe de propriété privée qu'ils semblent vouloir abolir de manière unilatérale, ignorant non seulement la réelle injustice que constituerait le paiement de l'impôt par le seul détenteur des titres de propriété alors que sa propriété serait librement accessible à tous, mais encore l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. D'autres prétendent même avoir sur mes terres des droits irréfutables quant à la cueillette, à la collecte des champignons tels que les cèpes, les morilles, ou même les truffes, aux coupes de bois, et à la chasse (ou plutôt au

braconnage), sans aucune contrepartie d'aucune sorte pour le propriétaire, et ont été jusqu'à arracher à de nombreuses reprises les panneaux d'interdiction installés depuis 2019 sur ma propriété, lesquels sont au nombre de 31:

https://artifik.com/dfsaf_5G%28/Panneaux_Verdos.html

Les plaintes que j'ai déposées en conséquence auprès du Procureur de la République sont restées lettres mortes et la gendarmerie locale semble soutenir les thèses très discutables alléguées par les intrus.

Il conviendrait de réaliser que si une propriété privée était accessible à tous sans restriction aucune, sans que les droits exclusifs du propriétaire pussent être garantis, la valeur de cette propriété serait subitement réduite à zéro, et deviendrait même négative si l'impôt continuait à être exigé, car qui donc irait acquérir à grand frais un bien accessible gratuitement à tous sans que son titre de propriété ne permette au propriétaire de s'en réserver l'usage?

Dans un État de Droit, le concept même de la propriété repose sur la garantie des droits exclusifs fournie par l'État au propriétaire en échange du règlement de taxes et impôts, y compris au titre de la succession, l'État garantissant par ailleurs la sécurité du propriétaire à l'intérieur de sa propriété.

Il apparaît néanmoins que bien que l'État soit, de façon compréhensible, très exigeant en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur la propriété, il semble montrer une grande désinvolture en ce qui concerne le respect des droits exclusifs du propriétaire et

sa sécurité, allant même souvent jusqu'à en instiguer la violation. En ce qui concerne mon manque cruel de sécurité en cet endroit très isolé, il se trouve que, bien qu'ils soient en charge dans un État de Droit d'assurer la sécurité des personnes, les agents de la force publique, loin d'intervenir à l'occasion de chaque violence circonstanciée envers ma personne, me firent savoir à plusieurs reprises que si je pensais que l'endroit manquait de sécurité il me faudrait déménager, ce qui semblerait contredire l'esprit de leur mission, laquelle est précisément d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

J'espère avoir éveillé votre attention sur ces faits pour moi extrêmement graves, car il en va de ma survie.

Avec mes plus respectueuses salutations,



Marc Moszkowski, Le Verdos

Nota: la version en ligne de cette lettre se trouve à l'adresse suivante:

[https://artifik.com/dfsaf_5G%28/Defenseur des Droits 240116.html](https://artifik.com/dfsaf_5G%28/Defenseur%20des%20Droits%20240116.html)